



PUTUSAN

Nomor 4900 K/Pdt/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ELVIS TANDRIS, bertempat tinggal di Kampung Lisabe Lind I, Kecamatan Tabukan Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dalam hal ini memberi kuasa kepada Michael Calvin Immanuel Tuerah, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Michael Tuerah & *Partners*, beralamat di Perumahan Palm Highland Village, Block D, Nomor 13, Desa Sea Mitra, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2024;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

- PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PUSAT DI JAKARTA Cq. PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK CABANG TAHUNA**, beralamat di Jalan Dr. Soetomo Nomor 1 Tahuna/Soatoloara 2, Kabupaten Kepulauan Sangihe, diwakili oleh Atta Alva Wanggai selaku Senior Vice President PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hananto Pramujari, S.H., dan kawan-kawan, Para Karyawan pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2024;
- AMELIA NOVITA DANDEL, SH., M.KN SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**, beralamat di Kelurahan Apengsembeka, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 4900 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MANADO**, beralamat di Gedung Keuangan Negara Lantai IV, Jalan Bethesda Nomor 6-8, Kelurahan Sario Kota Baru, Kecamatan Sario, Kota Manado, diwakili oleh Nikodemus Sigit Rahardjo selaku Kepala Kantor Wilayah DJKN Suluttenggomallut, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adi Suranto dan kawan-kawan, Para Pejabat dan Pegawai pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2024;

4. **KEPALA AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**, beralamat di Jalan Tona Kabupaten Kepulauan Sangihe, diwakili oleh Steven O.K.Wowor, S.ST., M.A.P., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe, dalam hal ini memberi kuasa kepada Benny Sefriyanus Pawa, Pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2024;

5. **NEFI DEBORA TANDRIS,**

6. **SEMUEL TANDRIS,**

7. **YOLANDA SURUPATI,**

Termohon Kasasi 5 sampai dengan 7 bertempat tinggal di Kampung Lesabe I, Lind I, Kecamatan Tabukan Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 4900 K/Pdt/2025



Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tahuna untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Tergugat III untuk menangguhkan dan atau memberhentikan proses penjualan pelelangan atas kedua objek sengketa (Sertifikat Hak Milik Nomor 24 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 173) yang dijadikan jaminan hutang, sampai ada putusan atas perkara ini dan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
2. Memerintahkan Tergugat IV untuk tidak melakukan tindakan apapun terhadap buku, sertipikat, akta dan semua hal yang berkaitan dengan kedua objek sengketa dalam Perkara *a quo*, sampai ada putusan atas perkara ini dan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat V yang telah menjaminkan objek sengketa milik dari Samuel Tandris dan Jolanda Surupati berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 173/Lesabe atas nama Samuel Tandris sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 13 Januari 1997 Nomor 65/1997 seluas 677 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 24/Lesabe atas nama Samuel Tandris sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 29 Juli 1993 Nomor 323/1993 seluas 358 m² tanpa persetujuan dari Penggugat sebagai salah satu anak yang sah dari Samuel Tandris dan Yolanda Surupati adalah merupakan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VI dan Tergugat VII yang telah membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;
4. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat I yang tidak

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 4900 K/Pdt/2025



menjalankan asas kehati-hatian (*prudent banking principle*) yang telah menerima jaminan “Objek Sengketa” dari Tergugat V tanpa persetujuan dari Penggugat sebagai anak yang sah dari Samuel Tandris dan Yolanda Surupati adalah merupakan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;

5. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I/PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Tahuna tidak berhak atau tidak berwenang menerima dan menyimpan akta, sertifikat serta segala hal yang berkaitan dengan bukti kepemilikan kedua Sertifikat Hak Milik (objek sengketa) tersebut;
6. Menyatakan menurut hukum Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 19/2014 dan Nomor: 20/2014 atas kedua Sertifikat Hak Milik Nomor 24 dan Nomor 173 (Objek Sengketa) cacat hukum, tidak sah dan batal demi hukum;
7. Memerintahkan Tergugat IV membatalkan atau setidaknya tidaknya menghapuskan seluruh pencatatan, akta dan segala hal yang didasarkan pada Akta Pemberian Hak Tanggungan (Nomor: 19/2014 & Nomor: 20/2014) atas kedua “Objek Sengketa”;
8. Memerintahkan Tergugat III memberhentikan penjualan pelelangan atas kedua “Objek Sengketa” (Sertifikat Hak Milik Nomor 24 & Nomor: 173) berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (Nomor: 19/2014 & Nomor: 20/2014) dan semua perikatan yang ada sebelum dan sesudahnya;
9. Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat juga berhak atas objek sengketa tersebut;
10. Memerintahkan Tergugat I mengembalikan akta, surat, sertifikat dan semua hal yang berkaitan dengan keterangan kepemilikan kedua “Objek Sengketa” kepada Pemilik yang sah, sampai atas kedua objek sengketa tersebut Penggugat menerima haknya;
11. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 4900 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat I:

- Gugatan Penggugat dikualifikasikan sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*);
- Eksepsi Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat (*disqualifikasi in persona*);
- Eksepsi *ne bis in idem*;
- Eksepsi gugatan *doli prae sintis*;

Tergugat III:

- Eksepsi Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan;
- Eksepsi gugatan Penggugat *obscuur libel*;
- Eksepsi gugatan Penggugat adalah prematur;
- Eksepsi gugatan Penggugat keliru pihak (*error in persona*) dan eksepsi mohon dikeluarkan sebagai pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tahuna telah menjatuhkan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Thn., tanggal 19 September 2024, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, dan III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp767.000,00 (tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan Putusan Nomor 172/PDT/2024/PT MND., tanggal 19 Desember 2024;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 4900 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Januari 2025 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Januari 2025 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Elektronik Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Thn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tahuna, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Februari 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 3 Februari 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor: 172/PDT/2024/PT MND, pada tanggal 19 Desember 2024, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tahuna, Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Thn., tanggal 19 September 2024;
2. Mengabulkan gugatan dari Penggugat sekarang Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
3. Dalam Provisi:
 - I. Memerintahkan Termohon Kasasi III untuk menanggihkan dan atau memberhentikan proses penjualan pelelangan atas kedua objek sengketa (Sertifikat Hak Milik Nomor 24 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 173) yang dijadikan jaminan hutang, sampai ada putusan atas perkara ini dan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
 - II. Memerintahkan Termohon Kasasi IV untuk tidak melakukan tindakan apapun terhadap buku, sertipikat, akta dan semua hal yang berkaitan dengan kedua objek sengketa dalam Perkara *a quo*, sampai ada putusan

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 4900 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perkara ini dan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

- I. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- II. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat V sekarang Termohon Kasasi V yang telah menjaminkan objek sengketa milik dari Samuel Tandris dan Jolanda Surupati berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 173/Lesabe atas nama Samuel Tandris sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 13 Januari 1997 Nomor 65/1997 seluas 677 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 24/Lesabe atas nama Samuel Tandris sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 29 Juli 1993 Nomor 323/1993 seluas 358 m² tanpa persetujuan dari Penggugat sebagai salah satu anak yang sah dari Samuel Tandris dan Yolanda Surupati adalah merupakan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat sekarang Pemohon Kasasi;
- III. Menyatakan menurut hukum perbuatan Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, Termohon Kasasi VI dan Termohon Kasasi VII yang telah membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pemohon Kasasi adalah perbuatan melawan hukum kepada Pemohon Kasasi;
- IV. Menyatakan menurut hukum perbuatan Termohon Kasasi I yang tidak menjalankan asas kehati-hatian (*prudent banking principle*) yang telah menerima jaminan "Objek Sengketa" dari Termohon Kasasi V tanpa persetujuan dari Pemohon Kasasi sebagai anak yang sah dari Samuel Tandris dan Yolanda Surupati adalah merupakan perbuatan melawan hukum kepada Pemohon Kasasi;
- V. Menyatakan menurut hukum bahwa Termohon Kasasi I/PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Tahuna tidak berhak atau tidak berwenang menerima dan menyimpan akta, sertifikat serta segala hal yang berkaitan dengan bukti kepemilikan kedua Sertifikat Hak Milik (objek sengketa) tersebut;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 4900 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- VI. Menyatakan menurut hukum Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 19/2014 dan Nomor: 20/2014 atas kedua Sertifikat Hak Milik Nomor 24 dan Nomor 173 (Objek Sengketa) cacat hukum, tidak sah dan batal demi hukum;
- VII. Memerintahkan Termohon Kasasi IV membatalkan atau setidaknya tidaknya menghapuskan seluruh pencatatan, akta dan segala hal yang didasarkan pada Akta Pemberian Hak Tanggungan (Nomor: 19/2014 & Nomor: 20/2014) atas kedua "Objek Sengketa";
- VIII. Memerintahkan Termohon Kasasi III memberhentikan penjualan pelelangan atas kedua "Objek Sengketa" (Sertifikat Hak Milik Nomor 24 & Nomor: 173) berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (Nomor: 19/2014 & Nomor: 20/2014) dan semua perikatan yang ada sebelum dan sesudahnya;
- IX. Menyatakan demi hukum bahwa Pemohon Kasasi juga berhak atas objek sengketa tersebut;
- X. Memerintahkan Termohon Kasasi I mengembalikan akta, surat, sertifikat dan semua hal yang berkaitan dengan keterangan kepemilikan kedua "Objek Sengketa" kepada Pemilik yang sah, sampai atas kedua objek sengketa tersebut Pemohon Kasasi menerima haknya;
- XI. Memerintahkan kepada Para Termohon Kasasi untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi III telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 12 Februari 2025 dan 17 Februari 2025 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima pada tanggal 3 Februari 2025, kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 12 Februari 2025 dan 17 Februari 2025 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Manado yang menguatkan putusan *Judex*

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 4900 K/Pdt/2025



Facti Pengadilan Negeri Tahuna tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dikarenakan Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan (*disqualifikasi in persona*), dan senyatanya gugatan ini diajukan dengan cara yang licik, maka gugatan Penggugat cacat secara formil, dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Bahwa oleh karena alasan kasasi tidak berdasar hukum, maka ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Manado dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: ELVIS TANDRIS tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ELVIS TANDRIS** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 5 Januari 2026 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd.

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

ttd.

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd.

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

Ennid Hasanuddin
NIP.195907101985121001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 4900 K/Pdt/2025